

2 Основополагающие нормативно-правовые документы в области защиты прав ребенка

План

- 2.1 Проблематика защиты прав детей
- 2.2 Международные нормативно-правовые акты в сфере защиты прав детей
- 2.3 Конвенция о правах ребенка. Декларация прав ребенка
- 2.4 Нормативно-правовые документы РФ о защите прав детей
- 2.5 Проблемы обеспечения и защиты прав ребенка

2.1 Проблематика защиты прав детей

В правовом обществе права и свободы человека принадлежат ему от рождения. Государство обязано признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека, даже самого маленького. Равноправие – это когда права и свободы предоставлены в равной мере всем и каждому. Права и свободы человека и гражданина должны быть гарантированы судебной защитой. Благодаря праву человек получает возможность не только что-либо делать, действовать, поступать каким-либо образом, но и требовать соблюдения своих прав.

Дети – наиболее уязвимая социальная группа, поэтому к их защите социум должен относиться с особым вниманием.

Период детства представляет собой уникальный феномен в жизни человека, в процессе которого формируется здоровье и осуществляется всестороннее развитие личности. В то же время – это период, в течение которого ребенок находится в полной зависимости от окружающих его взрослых – родителей и педагогов. Здоровье детей и их полноценное развитие во многом определяется мерами и способами защиты их прав, которые должны быть эффективными.

Необходимо рассказывать детям об их правах, включая право на уважительное отношение к себе. Следует с малых лет приучать их к мысли о том, что они полноправные граждане, такие же, как и взрослые.

У ребенка, обделенного заботой и вниманием, нет второй возможности для нормального роста и здорового развития, поэтому проблеме охраны детства на всех уровнях нужно уделять первостепенное внимание. Этой проблематикой озабочены многие международные организации.

2.2 Международные нормативно-правовые акты в сфере защиты прав детей

Международные нормативно-правовые акты в сфере защиты прав детей представлены следующими документами:

- Основным актом о правах ребёнка на международном уровне является Конвенция о правах ребёнка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) – это документ о правах ребёнка из 54 статей. Все права, входящие в Конвенцию, распространяются на всех детей. Конвенция увязывает права ребенка с правами и обязанностями родителей и других лиц, несущих ответственность за жизнь детей, их развитие и защиту, и предоставляет ребенку право на участие в принятии решений, затрагивающих его настоящее и будущее.

- Декларация прав ребёнка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1959 году.

- Международная хартия физического воспитания и спорта была принята генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в Париже 21 ноября 1978 г.

- Декларация принципов терпимости была утверждена в 1995 году. Международный день, посвящённый терпимости, ежегодно отмечается 16 ноября. Под терпимостью (толерантностью) в Декларации понимается «уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности».

- Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда.

В числе международных нормативно-правовых документов и актов, регулирующих защиту прав детей, следует выделить следующие:

- Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновление на национальном и международном уровнях (1986 г.)

- Декларация о праве на развитие (1986 г.)

- Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990 г.)

- Руководящие принципы организации объединенных наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (ЭР-РИЯДСКИЕ руководящие принципы) (1990 г.)

- Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим меньшинствам (1992 г.)

- Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда (Конвенция 182) (2003 г.)

2.3 Конвенция о правах ребенка. Декларация прав ребенка

Конвенция ООН о правах ребенка – международный правовой документ, определяющий права детей в государствах-участниках. Конвенция о правах ребёнка является первым и основным международно-правовым документом обязательного характера, посвящённым широкому спектру прав ребёнка.

Статья 1. Ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста.

При работе с несовершеннолетними необходимо знать, что педагог дополнительного образования несет уголовную ответственность за жизнь и здоровье вверенных ему детей во время образовательного процесса.

Современные темпы акселерации делают четырнадцатилетних подростков похожими на совершеннолетних, особенно ярко это заметно у девочек. Стоит помнить о том, что бурное развитие организма в подростковом возрасте обуславливает повышенную физическую активность, значительный рост жизненной энергии, что может привести к серьезным травмам. Эта ситуация усугубляется процессами полового созревания, способствующими еще большему возрастанию импульсивности, частой смене настроения, неадекватным формам выражения обид и протеста. Психологи считают, что обидчивость, плач без видимой причины, частая и резкая смена настроений характерны для девочек. У мальчиков возрастает двигательная активность, они становятся более шумными, неусидчивыми, суевливыми. У многих ребят наблюдаются нарушения координации и точности движений, они становятся неловкими и неуклюжими, в результате чего непреднамеренно разрушают все вокруг, могут нанести вред себе и окружающим вопреки своим желаниям.

Необходимо учитывать данные возрастные особенности при планировании образовательного процесса.

Статья 2. Ребенок имеет право на имя.

Очень часто дети называют друг друга, используя прозвища, иногда очень обидные. Педагог не должен поощрять подобных обращений детей друг к другу и к самому себе. Психологи считают, что обращение по имени несет для человека, к которому обращаются, колоссальный положительный заряд.

Статья 3. Ребенок имеет право свободно выражать свои взгляды.

Педагогу следует помнить, что подростки не всегда могут сформулировать свое мнение корректно. Мальчики чаще прибегают к использованию грубых слов, ненормативной лексики. Девочки-подростки не всегда могут сдерживать своих чувств, когда им кажется, что они влюблены и стремятся достаточно свободно показать это, устраивая настоящую женскую охоту за объектом мечтаний. При составлении образовательной программы нужно планировать мероприятия, которые помогут сформировать у детей навыки и культуру межличностного общения.

Статья 4. Ребенок имеет право на отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в культурной жизни и заниматься искусством.

Статья 5. Ребенок имеет право на свободу ассоциации и свободу мирных собраний.

Статья ст. 9, ч. 3. Ребенок имеет право сохранять связь с обоими родителями в случае разлучения с одним из них или с обоими.

Поддерживайте у детей отношение к семье как к ценности. Проводите семейные культурно-досуговые мероприятия. Организация совместных мероприятий детей с родителями имеет большой воспитательный потенциал для подготовки мальчиков и девочек к роли будущих мам и пап.

Статья 20, ч. 1. Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения, имеет право на особую защиту и помощь.

Дополнительное образование направлено на интеграцию подобных детей в общественную жизнь. Данный момент следует особо учитывать при индивидуализации образовательных программ.

Статья. 17, ч. 1. Ребенок имеет право на доступ к информации.

Сообщите детям и их родителям почтовый индекс, адрес и телефон учреждения дополнительного образования, где реализуется образовательная программа, а также официальный сайт учреждения или его официальные группы в социальных сетях, чтобы родители имели возможность знать о том, чем занимаются их дети. Выкладывая информацию о детях, их фотографии на сайтах, в социальных сетях, необходимо помнить о защите персональных данных.

Статья ст. 16, ч. 1. Ребенок имеет право на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища, тайну корреспонденции.

Статья 27, ч. 1. Ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития.

Условия реализации программ дополнительного образования должны соответствовать нормам санитарно-эпидемиологического контроля и требованиям техники безопасности. Педагог обязан познакомить детей с нормами санитарно-эпидемиологического контроля и требованиям техники безопасности и контролировать их соблюдение.

Статья 24, ч.1. Ребенок имеет право на медицинскую помощь.

Нельзя заниматься самолечением детей, при первых симптомах заболевания нужно немедленно показать ребенка врачу.

Статья 19, ч. 1. Ребенок имеет право на защиту от всех форм физического или психического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации.

Статья 32, ч. 1. Ребенок имеет право на защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья.

Для подростков трудна монотонная работа. При выполнении однообразных, но необходимых действий они устают через 8–10 минут. Повышенной утомляемостью объясняется синдром «подростковой лени». Учитывайте это при организации практических занятий программы дополнительного образования.

Статья 34, ч. 1. Ребенок имеет право на защиту от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения.

Международная Декларация по правам детей – это официальный документ, принятый международным сообществом, в котором прописаны обязанности взрослого перед ребенком.

Первый вариант Декларации приняли в 1924 году. Она состояла из пяти основных пунктов и предусматривала обеспечение защиты детей от проституции, торговли и рабства. Для ООН это было серьезное продвижение в преобразовании международных законов. Но все же несовершеннолетние нуждались в большей защите. Позднее в Декларацию были внесены некоторые доработки и изменения.

Отредактированная Декларация стала действовать с 1959 года. В новой версии основных пунктов, которые защищали права детей, стало больше, они затрагивали уже многие другие направления. Также была прописана и мера ответственности за нарушения.

Основные принципы Декларации по правам детей:

Принцип 1. Ребенку должны принадлежать все указанные в настоящей Декларации права. Эти права должны признаваться за всеми детьми без всяких исключений и без различия или дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства, касающегося самого ребенка или его семьи.

Принцип 2. Ребенку законом и другими средствами должна быть обеспечена специальная защита и предоставлены возможности и благоприятные условия, которые позволяли бы ему развиваться физически, умственно, нравственно, духовно и в социальном отношении здоровым и нормальным путем и в условиях свободы и достоинства. При издании с этой целью законов главным соображением должно быть наилучшее обеспечение интересов ребенка.

Принцип 3. Ребенку должно принадлежать с его рождения право на имя и гражданство.

Принцип 4. Ребенок должен пользоваться благами социального обеспечения. Ему должно принадлежать право на здоровый рост и развитие; с этой целью специальные уход и охрана должны быть обеспечены как ему, так и его матери, включая надлежащий дородовой и послеродовой уход. Ребенку должно

принадлежать право на надлежащие питание, жилище, развлечения и медицинское обслуживание.

Принцип 5. Ребенку, который является неполноценным в физическом, психическом или социальном отношении, должны обеспечиваться специальные режим, образование и забота, необходимые ввиду его особого состояния.

Принцип 6. Ребенок для полного и гармоничного развития его личности нуждается в любви и понимании. Он должен, когда это возможно, расти на попечении и под ответственностью своих родителей и во всяком случае в атмосфере любви и моральной и материальной обеспеченности; малолетний ребенок не должен, кроме тех случаев, когда имеются исключительные обстоятельства, быть разлучаем со своей матерью. На обществе и на органах публичной власти должна лежать обязанность осуществлять особую заботу о детях, не имеющих семьи, и о детях, не имеющих достаточных средств к существованию. Желательно, чтобы многодетным семьям предоставлялись государственные или иные пособия на содержание детей.

Принцип 7. Ребенок имеет право на получение образования, которое должно быть бесплатным и обязательным, по крайней мере, на начальных стадиях. Ему должно даваться образование, которое способствовало бы его общему культурному развитию, и благодаря которому он мог бы, на основе равенства возможностей, развить свои способности и личное суждение, а также сознание моральной и социальной ответственности и стать полезным членом общества.

Наилучшее обеспечение интересов ребенка должно быть руководящим принципом для тех, на ком лежит ответственность за его образование и обучение; эта ответственность лежит, прежде всего, на его родителях.

Ребенку должна быть обеспечена полная возможность игр и развлечений, которые были бы направлены на цели, преследуемые образованием; общество и органы публичной власти должны прилагать усилия к тому, чтобы способствовать осуществлению указанного права.

Принцип 8. Ребенок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто первым получает защиту и помощь.

Принцип 9. Ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации. Он не должен быть объектом торговли в какой бы то ни было форме. Ребенок не должен приниматься на работу до достижения надлежащего возрастного минимума; ему ни в коем случае не должны поручаться или разрешаться работа или занятие, которые были бы вредны для его здоровья или образования или препятствовали его физическому, умственному или нравственному развитию.

Принцип 10. Ребенок должен ограждаться от практики, которая может поощрять расовую, религиозную или какую-либо иную форму дискриминации. Он должен воспитываться в духе взаимопонимания, терпимости, дружбы между

народами, мира и всеобщего братства, а также в полном сознании, что его энергия и способности должны посвящаться служению на пользу других людей.

2.4 Нормативно-правовые документы Российской Федерации о защите прав детей

Проблема защиты прав детей весьма актуальна, так как дети должны знать свои права, а общество должно в полной мере гарантировать правовое обеспечение в области защиты прав.

Правовое обеспечение в области защиты прав детей – это совокупность законов и иных нормативно-правовых актов федеральных органов государственной власти России и органов власти субъектов Российской Федерации.

В Российской Федерации приняты ряд подзаконных актов, которые отражают защиту прав детей. К подзаконным актам относятся:

- Указы Президента Российской Федерации: в системе подзаконных актов они обладают высшей юридической силой и издаются только на основе существующего законодательства и в его развитие;

- Постановления Правительства Российской Федерации: Правительство издает постановления на основе Конституции РФ, федеральных законов, Указов Президента. Постановления принимаются Правительством Российской Федерации только в пределах своей компетенции;

- Ведомственные нормативно-правовые акты: к данной группе относятся приказы, инструкции, постановления, уставы, распоряжения, правила и т.д. Отдельные из этих нормативно-правовых актов могут распространяться на всех граждан, например, инструкции Министерства финансов, Министерства труда и социального развития и др.;

- Внутриорганизационные нормативно-правовые акты издаются организациями, предприятиями, учреждениями для регулирования своих внутренних отношений и распространяются на членов данных организаций. Могут быть в форме приказов, распоряжений.

Первостепенным правовым актом в нашей стране является принятая 12 декабря 1993 года **Конституция Российской Федерации**. Конституция Российской Федерации, провозглашает приоритет прав и свобод человека и гражданина, закрепляет положение о том, что материнство, детство и семья находятся под защитой государства, которое гарантирует соблюдение прав детей, их развитие, образование и воспитание. В Конституции Российской Федерации ряд положений, относящихся к охране детства, содержится в главе 2 об основных правах и свободах человека и гражданина.

Согласно Конституции РФ ребенок – это человек, который не достиг возраста совершеннолетия. Другими словами, пока ему не исполнилось 18 лет. На защиту его

прав становится государство в виде местных самоуправляющих органов власти (например, администрация или суд города, поселка и т.д.), а также вышестоящих органов. Кроме того, ответственность за него несут родители или люди, которые их заменяют. Кроме перечисленного, Конституция РФ о правах ребенка утверждает, что детей защищают социальные, медицинские работники, учителя и психологи. В эту же категорию входят и другие специалисты, которые ответственны за охрану здоровья, образование, воспитание, социальное обслуживание и социальную защиту. Защиту прав детей и подростков согласно Конституции обеспечивают и общественные организации.

Уже начиная с того момента, как только ребенок родился, у него появляются права гражданина Российской Федерации. В этом возрастном периоде он имеет право получить имя, получать воспитание в семье и проживать в ней же (если это представляется возможным). Он может жить совместно со своими родителями и знать, кто они (но только тогда, если нет никаких противоречий с интересами малыша).

Ребенок становится полноправным гражданином РФ, если родители также являются гражданами этой страны. Он может обладать имуществом в своей собственности. Это касается имущества, появившегося в связи с вступлением в права наследования или дара, а также того, которое было куплено на средства малыша.

С 6 лет регламентировано участие ребенка в совершении мелких сделок, которые носят бытовой характер. Согласно нормам права детей в конституции РФ в этом же возрастном периоде и старше, дети уже могут участвовать в совершении сделок, где им разрешено распоряжаться средствами с согласия своих родителей. Средства при этом могут быть даны как самими родителями малыша или лицами их заменяющими, так и другими людьми (тетями, дядями, дедушками и т.д.). С 8 лет подросток может участвовать в деятельности различных организациях общественного характера. С этого возрастного периода его мнение должно обязательно учитываться во время решения абсолютно любых моментов, касающихся его семьи.

Помимо перечисленного, у детей с 8 лет появляются права на согласие или же, напротив, категорическое несогласие в случае смены своей фамилии или имени. Ребенок также может быть участником восстановления в родительских правах своего родителя.

С 14 лет права ребенка Конституция РФ распространяет на получение паспорта, требования отмены усыновления и самостоятельного обращения в государственные инстанции с целью получить защиту. Помимо перечисленного, дети могут соглашаться или не соглашаться на смену статуса своего гражданства и требовать у судебных инстанций установления отцовства. Подросток, начиная с четырнадцатилетнего возраста, уже может устраиваться на работу, но делать это он

должен во время, не мешающее учебе (к примеру, на летних каникулах). Такое право наступает у любого человека в этом возрасте, но всего на 4 часа в сутки и превышать это время нельзя согласно трудовым нормам.

С 15 лет подросток может участвовать в заключении любых сделок. Проводить их можно с согласия лиц, заменяющих родителей или их самих. Без их участия это делать запрещено, пока ему не исполнится 18 лет. Подросток в этом возрастном периоде может самостоятельно распоряжаться абсолютно любыми своими доходами, полученными от различных видов деятельности (включая и средства, полученные в дар), а также осуществлять вклад в любом банке и пользоваться им.

С 14 лет дети могут сами заявлять права на изобретения, литературные произведения и остальные продукты, созданные с помощью своей деятельности (авторское право) (ст. 26 ГК РФ). Иные права и обязанности детей Конституция РФ связывает с участием в общественно значимых организациях, учебой вождению на мотоцикле и управлении велосипедным транспортом.

Что касается работы, то трудовую деятельность можно осуществлять не больше 36 часов за всю неделю. Подросток также вправе учиться вождению легковой машины или управлять мопедом на дорогах. В таком возрасте можно являться членом кооператива. В 16 лет можно получить права 18-него гражданина и стать полностью дееспособным.

В Конституции РФ прописаны не только права, но и обязанности детей. Так, например, начиная с шестилетнего возраста, они должны получить основное образование по 9 класс включительно. При этом дети обязаны четко соблюдать дисциплину в учебном заведении и порядки, установленные там. Обязанности детей по конституции РФ в возрасте 8 лет и старше, связаны с соблюдением школьного устава, а также правил общественных организаций. Начиная с 14 лет, подросток должен выполнять все поручения, которые связаны с трудовыми обязанностями. В эту категорию входит соблюдение трудового законодательства и распорядка труда, если он работает. Кроме того, обязанности ребенка по Конституции РФ в этом возрасте связаны с соблюдением правил, установленных различными организациями и соблюдением школьного устава.

Начиная с семнадцатилетнего возраста, прибавляется обязанность встать в военкомате на учет как военнообязанный (если подросток мужского пола). У женского пола таких обязанностей нет.

Начиная с 1993 г. принято более 250 нормативных правовых актов, затрагивающих все сферы жизнедеятельности семьи и детей и нацеленных на усиление мер их социальной защиты.

Основным актом о правах ребёнка в России является **Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»**. Закон устанавливает основные гарантии прав и законных интересов

ребенка, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в целях создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка.

Также он устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка при осуществлении деятельности в области образования и воспитания ребенка в семье, образовательном учреждении, специальном учебно-воспитательном учреждении или ином оказывающем соответствующие услуги учреждении не могут ущемляться права ребенка (ст. 9).

Прежде всего, отметим, что под ребенком (детьми) в Законе понимается любое лицо (лица) до достижения им (ими) возраста 18 лет, то есть возраста совершеннолетия.

Этот закон выделяет особую категорию детей, нуждающихся в защите со стороны государства (дети-инвалиды, жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, дети с отклонениями в поведении, дети, жизнедеятельность которых нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть эти обстоятельства сами или с помощью семьи). Закон предусматривает необходимость обеспечения социальной адаптации и социальной реабилитации таких детей.

При этом под социальной адаптацией ребенка понимается процесс его активного приспособления к принятым в обществе правилам поведения, преодоления последствий психологической травмы, а под социальной реабилитацией – мероприятия по восстановлению утраченных ребенком социальных связей и функций, восполнению среды жизнеобеспечения, усилению заботы о нем.

Под таковыми понимаются любые юридические лица, осуществляющие мероприятия по социальному обслуживанию детей, а также граждане, осуществляющие без образования юридического лица предпринимательскую деятельность по социальному обслуживанию населения, в том числе детей.

Мероприятия по социальному обслуживанию детей включают в себя социальную поддержку, оказание социально-бытовых, медико-социальных, психолого-педагогических, правовых услуг и материальной помощи, социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Определено в Законе и понятие социальной инфраструктуры для детей. Сюда входят объекты (здания, сооружения), необходимые для жизнеобеспечения детей, а также юридические лица, которые оказывают социальные услуги населению, в том числе детям, осуществляя свою деятельность в целях обеспечения их полноценной жизни, охраны здоровья, образования, воспитания, развития, удовлетворения их общественных потребностей.

Закон позволяет присвоить статус социальной службы для детей любой организации, как коммерческой, так и некоммерческой, в то время как гражданин

может получить этот статус, лишь если он обслуживает детей на предпринимательской основе, то есть с целью извлечения прибыли. Гражданин или группа граждан, обслуживающие детей на альтруистской основе, статуса детской социальной службы без образования юридического лица получить не могут.

Среди установленных в Законе организационных основ гарантий прав ребенка следует отметить право органов местного самоуправления заключать договоры с юридическими и физическими лицами об оказании услуг по социальному обслуживанию детей, а также принцип формирования госзаказа на производство товаров и услуг для детей (ст. 18, 19 Закона).

Особого внимания заслуживает возложенная на Правительство РФ в ст. 22 Закона обязанность представлять палатам Федерального Собрания РФ ежегодный государственный доклад о положении детей в РФ, который подлежит официальной публикации.

Принятие Гражданского кодекса РФ (1994 г.), Семейного кодекса РФ (1995 г.), Уголовного кодекса РФ (1996 г.) расширило арсенал средств и способов защиты прав детей. В Семейном кодексе РФ имеется специальная глава 11 «Права несовершеннолетних детей», расширены полномочия не только законных представителей детей, но и самих несовершеннолетних в реализации своих прав. В Уголовном кодексе РФ глава 14 посвящена уголовной ответственности несовершеннолетних, где приоритетным является не наказание несовершеннолетнего, а профилактика правонарушающего поведения детей и подростков, их перевоспитания.

Особенно важное значение имеет принятие в РФ следующих нормативно-правовых актов, в которых отражена защита прав детей:

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
- Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
- Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве".

Права и обязанности семьи и отдельных ее членов широко рассматриваются в **Семейном Кодексе Российской Федерации**. Среди прав детей, рассматриваемых в Семейном Кодексе, следует отметить следующие:

- Право ребенка жить и воспитываться в семье;
- Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками;
- Право ребенка на защиту;
- Право ребенка выражать свое мнение;
- Право ребенка на имя, отчество и фамилию;
- Имущественные права ребенка.

Право на образование является одним из основных и неотъемлемых конституционных прав граждан, в том числе ребёнка в Российской Федерации.

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» гарантирует право каждого человека в Российской Федерации на образование, общедоступность и бесплатность образования путем создания органами государственной власти и органами местного самоуправления соответствующих социально-экономических условий (ст.5).

Закон «Об образовании» утверждает право детей, обучающихся во всех образовательных учреждениях, на «уважение их человеческого достоинства» (ст. 5) и предусматривает административное наказание педагогических работников за допущенное физическое и психическое «насилие над личностью обучающегося или воспитанника» (ст. 56). В помощь семье и воспитанию детей дошкольного возраста, охране и укреплении их здоровья, развитию индивидуальных особенностей и необходимой коррекции нарушений развития действует сеть дошкольных образовательных учреждений.

Каждый ребёнок в соответствии с нормами законодательства обладает следующими правами в области образования:

- на уважение своего человеческого достоинства;
- на получение впервые бесплатного начального, основного, среднего (полного) общего образования, начального профессионального образования;
- выражать своё мнение при выборе родителями формы образования и вида образовательного учреждения;
- на уважение и свободное выражение своих мнений и убеждений;
- на перевод в другое образовательное учреждение;
- на получение образования (основного общего) на родном языке, а также на выбор языка обучения в пределах имеющихся возможностей.

Более подробно права учащихся в образовательном процессе регламентируются Уставом образовательного учреждения.

Таким образом, государство берёт на себя обязанность обеспечить каждому человеку должное образование путём создания системы образовательных учреждений и соответствующих условий для их деятельности.

2.5 Проблемы обеспечения и защиты прав ребенка

Проблемы защиты прав человека отражены в научных исследованиях философов, юристов, историков, педагогов, таких как: О.В. Бутко, В.В. Ясенова, И. Мастыкина и других). В данных работах раскрываются отдельные аспекты проблемы прав ребенка и их защиты. Особый интерес представляет работа О.В. Бутко, в которой представлен комплексный анализ правового статуса ребенка в Российской Федерации, а также принципы правового положения детей. В научной

статье «Права ребенка в современном мире» Д.В. Сусловой раскрываются факты, анализируются события, в которых явно нарушаются права детей (каторжные работы, вооруженные конфликты, эксплуатация детского труда, жестокое обращение и т.п.) Можно выделить наиболее типичные нарушения прав детей-сирот – невыполнение государственных гарантий по финансовому содержанию, занижение норм государственного содержания детей в опекунских семьях, невыполнения Федерального закона «О дополнительных гарантиях детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» в отношении внеочередного обеспечения жильем. Помимо этого, нарушаются и права детей на получение содержания от своих родителей (алиментные выплаты).

Исследователь М.С. Матейкович говорит об обеспечении прав человека как о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, а также их должностных лиц, общественных объединений и иных уполномоченных законом или международным договором организаций, и более того – физических лиц, по созданию условий для использования индивидами имеющихся у них юридических возможностей. В целом соглашаясь с данным определением, следует уточнить, что, говоря о деятельности физических лиц по обеспечению прав, в том числе и прав ребенка, в первую очередь нужно иметь в виду не родителей или иных законных представителей ребенка, а должностных лиц, состоящих на государственной службе и представляющих государство. Именно они должны обеспечивать права и защиты ребенка. Отметим, что особенно ярко это должно проявляться при защите прав несовершеннолетних, особенно тех, кто лишился родительского попечения, т.е. особо нуждается в государственной поддержке.

Таким образом, проблемы обеспечения и защиты прав ребенка достаточно актуальны в современном мире. Данная проблема рассматривается как на международном уровне, так и в рамках российского законодательства. Приняты особо важные нормативно-правовые документы, посредством которых и реализуется защита прав детей. Многие исследования в этой области посвящены правовому статусу ребенка, защите и гарантий прав детей. Кроме этого некоторые исследователи выделяют проблемы о бесправном положении детей, несоблюдении государством гарантии прав детей, в особенности детей сирот.

Несмотря на довольно большое число нормативных актов, принятых за последние годы, и их разносторонность, сохраняется актуальность совершенствования правовых норм, обеспечивающих права семей и детей-сирот, правового закрепления механизмов их реализации.

Законодательством не установлена в полной мере ответственность взрослых за нарушением прав ребенка на неприкосновенность его личности, за посягательства на его честь и достоинство.

Должны быть приняты акты, как полностью посвященные детям и семье, так и содержащие отдельные нормы, регулирующие отношения, связанные с положением детей в семье и обществе.

Данные меры позволят уменьшить пробелы в законодательстве РФ и усилить внимание к проблематике защиты прав ребенка.